

2021年注册会计师全国统一考试

《税法》答案与解析

1. 【答案】C

【斯尔解析】本题考查税收收入的划分。

选项A不当选，证券交易印花税全部归中央政府，其他的印花税全部归地方政府。

选项B不当选，海洋石油企业缴纳的资源税归中央政府，其余部分归地方政府。

选项C当选，国内增值税中央政府分享50%，地方政府分享50%。进口环节由海关代征的增值税为中央收入。

选项D不当选，企业所得税，中国国家铁路集团（原铁道部）、各银行总行及海洋石油企业缴纳的部分归中央政府，其余部分中央政府和地方政府按60%与40%的比例分享。

2. 【答案】D

【斯尔解析】本题考查增值税征税范围的判断。

选项A不当选，纳税人提供的安全保护服务，按照“商务辅助服务”计征增值税。

选项B不当选，车辆停放服务，按照“不动产经营租赁服务”缴纳增值税。

选项C不当选，纳税人提供的武装守护押运服务，按照“安全保护服务”缴纳增值税，而“安全保护服务”属于“商务辅助服务”。

3. 【答案】D

【斯尔解析】本题考查增值税的税收优惠。

选项A不当选，科技公司转让域名属于销售无形资产，没有免税政策。

选项B不当选，中国邮政集团公司及其所属邮政企业提供的邮政普遍服务和邮政特殊服务，免征增值税；而邮政代理只针对为金融机构代办金融保险业务取得的代理收入免征增值税，其他的邮政代理业务没有免税规定。

选项C不当选，电信公司提供的卫星电视信号落地转接服务，按照“增值电信服务”缴纳增值税，没有免税规定。

4. 【答案】D

【斯尔解析】本题考查增值税应纳税额的计算。

纳税人销售自己使用过的固定资产，适用简易办法依照3%减按2%征收增值税政策的，也可以放弃减税，按照简易计税办法依照3%征收率缴纳增值税，并可以开具增值税专用发票，题目中开具了增值税专用发票，说明放弃了减税政策。

故该公司处置设备应缴纳增值税=100.5÷(1+3%)×3%=2.93(万元)，选项D正确。

5. 【答案】C

【斯尔解析】本题考查主要考查消费税的征税范围和征税环节。

四个选项均需缴纳增值税，只要判断是否缴纳消费税即可。

选项A不当选，汽车轮胎不属于消费税的征税范围，无须缴纳消费税。

选项B不当选，大型商用客车在生产销售环节缴纳消费税，4S店属于零售环节，无须缴纳消费税。

选项C当选，卷烟除了在生产销售环节征收消费税外，还在批发环节再征收一次。批发商之间销售的卷烟不缴纳消费税。

选项D不当选，金银首饰的消费税是在零售环节征收。

6. 【答案】A

【斯尔解析】本题考查消费税的纳税义务发生时间。

选项A当选，纳税人自产自用的应税消费品，其纳税义务发生时间为移送使用的当天。

选项B不当选，纳税人进口的应税消费品，纳税义务发生时间为报关进口的当天。

选项C不当选，纳税人委托加工的应税消费品，纳税义务发生时间为纳税人提货的当天。

选项D不当选，纳税人采取预收货款结算方式的，纳税义务发生时间为发出应税消费品的当天。

7. 【答案】C

【斯尔解析】本题考查股权转让所得企业所得税应纳税所得额的计算

选项C当选，企业转让股权，以转让股权的收入扣除为取得该股权所发生的成本后，为股权转让所得，不得扣除被投资企业未分配利润等股东留存收益中按该项股权所可能分配的金额。

故甲公司应确认股权转让的应纳税所得额=1 200-800=400(万元)。

8. 【答案】D

【斯尔解析】本题考查企业所得税销售收入的确认。

选项A不当选，为促进商品销售提供商业折扣的，应当按照扣除商业折扣后的金额确认销售收入。

选项B不当选，为鼓励债务人在规定期限内付款提供现金折扣的，应当按照扣除现金折扣前的金额确认销售收入，现金折扣在实际发生时作为财务费用扣除。

选项C不当选，选项D当选，企业已经确认销售收入的售出商品发生销售折让和销售退回的，应当在发生当期冲减当期销售商品收入。

9. 【答案】D

【斯尔解析】本题考查企业所得税税收优惠。

选项D当选，企业从事国家重点扶持的公共基础设施项目的投资经营所得，自项目取得第一笔生产收入所属纳税年度起，享受“三免三减半”的税收优惠。

10. 【答案】D

【斯尔解析】本题考查个体工商户经营所得职工福利费的扣除标准。

选项D当选，个体工商户实际发生的职工福利费支出，可以在工资、薪金总额的14%的标准内据实扣除。

故可扣除员工的职工福利费限额=300 000×14%=42 000(元)，选项D正确。

11. 【答案】C

【斯尔解析】本题考查深港股票市场互联互通机制试点个人所得税的规定。

选项C当选，对内地个人投资者通过深港通投资香港联交所上市H股取得的股息、红利，由H股公司按照20%的税率代扣代缴个人所得税。

故该公司对此笔股息应代扣代缴的个人所得税=2 000×20%=400(元)，选项C正确。

12. 【答案】B

【斯尔解析】本题考查证券投资基金个人所得税的规定。

选项ACD不当选，对投资者从基金分配中获得的国债利息、储蓄存款利息以及买卖股票的差价收入，暂不征收个人所得税。

选项B当选，对个人投资者从基金分配中获得的企业债券差价收入，应按税法规定对个人投资者征收个人所得税，税款由基金在分配时依法代扣代缴。

13. 【答案】D

【斯尔解析】本题考查进口货物海关估价方法的顺序。

选项D当选，进口货物的成交价格不符合规定或成交价格不能确定，经与纳税义务人协商后，依次以相同货物成交价格估价方法、类似货物成交价格估价方法、倒扣价格估价方法、计算价格估价方法及其他合理方法审查确定，所以优先采用的是相同货物成交价格估价法。

14. 【答案】A

【斯尔解析】本题考查环境保护税的税收优惠。

选项A当选，机动车、铁路机车、非道路移动机械、船舶和航空器等流动污染源排放的应税污染物暂免征收环境保护税。

选项B不当选，医疗机构排放的水污染物，可以以病床数或者污水排放量为依据计算缴纳环保税。

选项C不当选，依法设立的城乡污水集中处理、生活垃圾集中处理场所排放相应应税污染物，不超过国家和地方规定的排放标准的，暂免征收环境保护税，超标部分应照章征收。

选项D不当选，在我国领域和管辖的其他海域直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者应缴纳环境保护税。

15. 【答案】C

【斯尔解析】本题考查资源税应纳税额的计算。

选项C当选，纳税人自用应税产品连续生产非应税产品的，应在移动环节按规定缴纳资源税，计税依据按照纳税人最近时期同类产品的平均销售价格确定。开采过程中用于加热的原油，免征资源税。

故该企业当月应缴纳资源税=600×6%+3 000×(600÷2 000)×6%=90(万元)。

16. 【答案】B

【斯尔解析】本题考查城镇土地使用税的税收优惠。

选项A不当选，宗教寺庙举行宗教仪式等的用地和寺庙内的宗教人员生活用地免征城镇土地使用税，经营用地不属于免税范围，应按规定缴纳城镇土地使用税。

选项B当选，市政街道、广场、绿化地带等公共用地免征城镇土地使用税。

选项C不当选，直接用于农、林、牧、渔业的生产用地免征城镇土地使用税，但是不包括农副产品加工场地和生活办公用地。

选项D不当选，广告公司办公地应照章缴纳城镇土地使用税。

17. 【答案】D

【斯尔解析】本题考查城镇土地使用税的计税依据。

选项D当选，尚未组织测定，也尚未核发土地使用证书的，应由纳税人申报土地面积，并据以纳税，待核发土地使用证书以后再作调整。

18. 【答案】B

【斯尔解析】本题考查土地增值税的征税范围。

选项A不当选，国有土地使用权的出让不属于土地增值税的征税范围。

选项CD不当选，土地增值税的征税范围不包括未转让土地使用权、房产产权的行为，凡产权未转让的，不征收土地增值税，故房产对外出租和不涉及产权转移的房屋抵押不征收土地增值税。

19. 【答案】D

【斯尔解析】本题考查房产税的纳税义务人。

选项A不当选，房产税以在征税范围内的房屋产权所有人为纳税人，房屋出租的，由出租人纳税。

选项B不当选，房屋产权出典的，由于在房屋出典期间，产权所有人已无权支配房屋，因此，税法规定由对房屋具有支配权的承典人为纳税人。

选项C不当选，无租使用其他单位房产的应税单位和个人，依照房产余值代缴纳房产税。

选项D不当选，房屋出租并约定有免租金期的，免收租金期由产权所有人按照房产原值缴纳房产税。

20. 【答案】C

【斯尔解析】本题考查车辆购置税的征税范围。

车辆购置税以列举的车辆作为征税对象，未列举的车辆不纳税。其征税范围包括汽车、有轨电车、汽车挂车、排气量超过150毫升的摩托车。

选项ABD不当选，挖掘机、地铁车辆和拖拉机牵引挂车都不属于应税车辆。

21. 【答案】B

【斯尔解析】本题考查车船税退税额的计算。

选项B当选，在一个纳税年度内，已完税的车船被盗抢、报废、灭失的，纳税人可以凭有关管理机关出具的证明和完税证明，向纳税所在地的主管税务机关申请退还自被盗、报废、灭失月份起至该纳税年度终了期间的税款。

故可以退还6月份至12月份共七个月的税款。一辆小汽车的已纳税款 $=0.36 \div 3=0.12$ （万元），应退税额 $=0.12 \div 12 \times 7=0.07$ （万元）。

22. 【答案】B

【斯尔解析】本题考查“受益所有人”身份的判定。

一般来说，下列因素不利于对申请人“受益所有人”身份的判定：

（1）申请人有义务在收到所得的12个月内将所得的50%以上支付给第三国（地区）居民，“有义务”包括约定义务和虽未约定义务但已形成支付事实的情形（选项C不当选）。

（2）申请人从事的经营活动不构成实质性经营活动。申请人从事不构成实质性经营活动的投资控股管理活动，同时从事其他经营活动的，如果其他经营活动不够显著，则不构成实质性经营活动（选项D不当选）。

（3）缔约对方国家（地区）对有关所得不征税或免税，或虽征税但实际税率极低（选项B当选）。

（4）在利息据以产生和支付的贷款合同之外，存在债权人与第三人之间在数额、利率和签订时间等方面相近的其他贷款或存款合同。

（5）在特许权使用费据以产生和支付的版权、专利、技术等使用权转让合同之外，存在申请人与第三人之间在有关版权、专利、技术等的使用权或所有权方面的转让合同。

选项A不当选，属于判定“受益所有人”的有利条件。

23. 【答案】C

【斯尔解析】本题考查转让定价调整方法的判断。

选项A不当选，利润分割法是根据企业与其关联方对关联交易合并利润（实际或预计）的贡献计算各自应当分配的利润额。

选项B不当选，交易净利润法是以可比非关联交易的利润指标确定关联交易的利润。

选项D不当选，可比非受控价格法是以非关联方之间进行的与关联交易相同或者类似业务活动所收取的价格作为关联交易的公平成交价格。

24. 【答案】A

【斯尔解析】本题考查税收调整制度。

选项A当选，纳税人与其关联企业未按照独立企业之间的业务往来支付价款、费用的，税务机关自该业务往来发生的纳税年度起3年内进行调整，有特殊情况的，可以自该业务往来发生的纳税年度起10年内进行调整。

25. 【答案】A

【斯尔解析】本题考查企业破产清算程序中的税收征管。

选项A当选，企业所欠的滞纳金、因特别纳税调整产生的利息按照普通破产债权申报。

选项B不当选，企业因继续履行合同、生产经营或处置财产需要开具发票的，管理人可以以企业名义按规定申领开具发票或者代开发票。

选项C错误，企业所欠税款、滞纳金、罚款，以及因特别纳税调整产生的利息，以人民法院裁定受理破产申请之日为截止日计算确定。

选项D错误，在人民法院裁定受理破产申请之日起至企业注销之日期间，企业应当接受税务机关的税务管理，履行税法规定的相关义务。破产程序中如发生应税情形，应按规定申报纳税。

26. 【答案】B

【斯尔解析】本题考查税务行政处罚权力清单

选项B当选，纳税人未按照规定安装、适用税控装置，或者损毁、擅自改动税控装置的，税务机关责令其限期改正，可以处2000元以下罚款；情节严重的，处以2000元以上1万元以下的罚款。

二、多项选择题(本题型共16小题，每小题1.5分，共24分。每小题均有多个正确答案，请从每小题的备选答案中选出你认为正确的答案，用鼠标点击相应的选项。每小题所有答案选择正确的得分，不答、错答、漏答均不得分。)

1. 【答案】CD

【斯尔解析】本题考查税法适用原则的判定。

选项AB不当选，属于税法的基本原则。

2. 【答案】ABD

【斯尔解析】本题考查增值税征税范围特殊项目和行为的界定

选项A当选，销售代销货物视同发生应税销售行为。

选项B当选，将自产、委托加工或者购进的货物无偿赠送给其他单位和个人视同发生应税销售行为。

选项C不当选，根据国家指令无偿提供的铁路运输服务，航空运输服务，属于用于公益事业的服务，不征收增值税。

选项D当选，执罚部门和单位查处的属于一般商业部门经营的商品，具备拍卖条件的，由执罚部门或单位商同级财政部门同意后，公开拍卖，其拍卖收入作为罚没收入由执罚部门和单位如数上缴财政，不予征收增值税；经营单位购入拍卖物品再销售的应照章征收增值税。

3. 【答案】BCD

【斯尔解析】本体考查增值税专用发票的开具范围。

选项A不当选，售卡企业销售单用途卡，不缴纳增值税，售卡方可按照规定，向购卡人开具增值税普通发票，不得开具增值税专用发票。

选项BCD当选。

4. 【答案】ACD

【斯尔解析】本题考查消费税的纳税地点。

选项B不当选，纳税人到外县（市）销售或者委托外县（市）代销自产应税消费品的，于应税消费品销售后，向机构所在地或者居住地主管税务机关申报纳税。

选项ACD当选。

5. 【答案】ABCD

【斯尔解析】本题考查从量定额计征消费税时计税依据的确定。

4个选项均为正确选项，选择ABCD正确。

6. 【答案】ACD

【斯尔解析】本题考查企业所得税资产损失的扣除政策。

可以作为坏账在计算应纳税所得额时扣除的有：

（1）债务人依法宣告破产、关闭、解散、被撤销，或者被依法注销、吊销营业执照，其清算财产不足清偿的（选项D当选）。

（2）债务人死亡，或者依法被宣告失踪、死亡，其财产或者遗产不足清偿的（选项A当选）。

（3）债务人逾期3年以上未清偿，且有确凿证据证明已无力清偿债务的（选项B不当选）。

（4）与债务人达成债务重组协议或法院批准破产重整计划后，无法追偿的（选项C当选）。

（5）因自然灾害、战争等不可抗力导致无法收回的。

7. 【答案】AC

【斯尔解析】本题考查企业重组的一般性税务处理方法。

企业合并采用一般性处理时，当事各方的税务处理：

（1）合并企业应按公允价值确定接受被合并企业各项资产和负债的计税基础（选项C当选）。

（2）被合并企业及其股东都应按清算进行所得税处理（选项A当选，选项D不当选）。

（3）被合并企业的亏损不得在合并企业结转弥补（选项B不当选）。

8. 【答案】BCD

【斯尔解析】本题考查个人所得税应税项目的判定。

选项A不当选，退休人员取得的再任职收入按照“工资、薪金所得”应税项目缴纳个人所得税。

选项B当选，资产购买方企业向个人支付的不竞争款项，属于个人因偶然因素取得的一次性所得，为此，应按照“偶然所得”项目计算缴纳个人所得税。

选项CD当选，企业在业务宣传、广告等活动中，以及在年会、座谈会、庆典以及其他活动中，向本单位以外的人员赠送的礼品（包括网络红包），个人应按照“偶然所得”项目计算缴纳个人所得税。

9. 【答案】ACD

【斯尔解析】本题考查个人所得税应税项目的判定。

选项A当选，个人办理提前退休取得的一次性补贴收入，按照“工资、薪金所得”单独适用综合所得税率表，计算纳税。

选项B不当选，对个人独资企业、合伙企业的为个人投资者或者家庭成员购买车辆，按照“经营所得”项目计征个人所得税，对除个人独资企业、合伙企业以外的其他企业为个人投资者或者其家庭成员购买车辆，视为企业对个人的红利分配，按照“利息、股息、红利所得”项目计征个人所得税；对企业其他人员取得的上述所得，按照“工资、薪金所得”项目计征个人所得税。

选项C当选，实行内部退养的个人在其办理内部退养手续后至法定离退休年龄之间从原任职单位取得的工资、薪金，不属于离退休工资，应按“工资、薪金所得”项目计征个人所得税。

选项D当选，以单车承包方式运营的出租车驾驶员取得客货营运收入，按“工资、薪金所得”项目征税；出租车属个人所有，但挂靠出租汽车经营单位或企事业单位，驾驶员向挂靠单位缴纳管理费的，或出租汽车经营单位将出租车所有权转移给驾驶员的，出租车驾驶员取得的收入，都应按照“经营所得”项目计征个人所得税。

10. 【答案】ABD

【斯尔解析】本题考查船舶吨税执照的期限。

选项ABD当选，吨税按照船舶净吨位和吨税执照期限征收，吨税执照期限，是指按照公历年、日计算的期间。应税船舶负责人在每次申报纳税时，可以按照《吨税税目、税率表》选择申领一种期限的吨税执照，《吨税税目、税率表》中有30日、90日和1年三种期限。

11. 【答案】AD

【斯尔解析】本题考查资源税的征税范围。

选项A当选，地热属于“能源矿产”的征税范围。

选项BC不当选，目前的资源税主要是针对矿产资源和盐进行征收，森林、草场不属于资源税的征税范围。

选项D当选，宝石原矿属于“非金属矿产”的征税范围。

12. 【答案】ABC

【斯尔解析】本题考查耕地占用税的税收优惠。

选项AB当选，专用铁路和城内机动车道占用耕地的，按照当地适用税额缴纳耕地占用税。

选项C当选，学校内经营场所和教职工住房占用耕地的，按照当地适用税额缴纳耕地占用税。

选项D不当选，军用侦查观测站属于免税的军事设施占用耕地，免征耕地占用税。

13. 【答案】ABD

【斯尔解析】本题考查契税的征税范围。

选项A当选，买房拆料或翻建新房，应照章缴纳契税。

选项B当选，以偿还债务的方式转移土地、房屋权属的，参照土地使用权出让、出售或房屋买卖确定契税适用税率、计税依据等计算缴纳契税。

选项C不当选，土地使用权互换、房屋互换，互换价格相等的，互换双方计税依据为零；互换价格不相等的，以其差额为计税依据，由支付差额的一方缴纳契税。等价交换的情况下，双方的计税依据均为零，无须缴纳契税。

选项D当选，以获奖方式取得房屋产权，实质上是接受赠与房产的行为，也应缴纳契税。

14. 【答案】AD

【斯尔解析】本题考查车船税的征税范围。

选项A当选，对节能汽车，减半征收车船税。

选项B不当选，纯电动乘用车不属于车船税征税范围，对其不征车船税。

选项C不当选，境内单位和个人租入外国籍船舶的，不征收车船税；境内单位和个人将船舶出租到境外的，应依法征收车船税。

选项D当选，依法不需要在车船管理部门登记，在单位内部场所行驶或者作业的机动车辆和船舶，也属于车船税征税范围所规定的车辆、船舶。

15. 【答案】ABD

【斯尔解析】本题考查税务机关采取税收保全措施时应注意的问题。

选项ABD当选，都属于税收保全措施应注意的问题。选项C错误，属于税收强制措施。在保全措施下，税务机关可以扣押、查封纳税人的价值相当于应纳税款的商品、货物或其他财产，但不能拍卖。

16. 【答案】ABCD

【斯尔解析】本题考查税务行政复议调解应当符合的要求。

ABCD均为正确选项。

三、计算问答题（本题型共4小题20分。） 1

【斯尔解析】

（1）应纳税额 $=18 \times 80 \times 3\% = 43.2$ （万元）。（1分）

说明：“预收账款方式”销售需要注意纳税义务发生时间，为发出应税消费品的当天，不是收到货款或合同约定的发货时间，所以应该以80辆的不含税售价作为计税依据。题目中“已收到全款”和“约定月底交付全部车辆”均为迷惑信息。

（2）应纳税额 $=19 \times 10 \times 3\% = 5.7$ （万元）。（1分）

说明：

①自产自用应税消费品，用于“奖励”，需在移送时缴纳消费税。

②只有“换取生产资料 and 消费资料、投资入股和抵偿债务”三类情形，以纳税人同类消费品的最高销售价格作为计税依据；用于其他方面时，计税依据为同类消费品的平均销售价格，所以此处用19万元/辆来确定计税依据。

（3）不享受消费税退税，但可以享受增值税退税。（1分）

说明：

①生产企业自营出口或委托出口货物，实行免征和退还增值税政策；

②生产企业自营出口或委托外贸企业出口自产应税消费品，免征消费税，但不退税。因为已经免征生产环节的消费税，该应税消费品出口时，已不含有消费税，所以无须再办理退还消费税。

（4）能申请退还消费税。

应退税款 $=25 \times 50 \times 5\% = 62.5$ （万元）。（1分）

需要提供开具的红字增值税发票、退税证明等资料交主管税务机关备案，主管税务机关核对无误后办理退税。（1分）

说明：纳税人销售的应税消费品，因质量等原因发生退货的，其已缴纳的消费税税款可予以退还。

2. 【斯尔解析】

（1）应选择享受住房租金专项附加扣除对自己更有利。（0.5分）

住房租金专项附加扣除标准每月1500元；住房贷款利息专项附加扣除标准每月1000元，1500元大于1000元，因此选择享受住房租金专项附加扣除对自己更有利。（0.5分）

说明：对于住房租金来说：直辖市、省会（首府）城市、计划单列市以及国务院确定的其他城市，扣除标准为1500元/月，除上述城市外人口超过100万的城市，扣除标准为1100元/月，人口不超过100万的城市，扣除标准为800元/月。

（2）综合所得应纳税所得额 $=10\,000 \times 12 - 60\,000 - 2\,500 \times 12 - 1\,500 \times 12 = 12\,000$ （元）（0.5分）

综合所得应缴纳个人所得税 $=12\,000 \times 3\% - 0 = 360$ （元）。（0.5分）

说明：

①综合所得应纳税所得额=全年工资薪金收入额-60000元-专项扣除-专项附加扣除

②工资、薪金所得全额计入年收入额。

③专项扣除的标准为2500元/月。

④住房贷款与住房租金只能选择一项扣除，不能同时享受。张某享受1500元的住房租金专项附加扣除。

(3) 年终奖按12个月分摊后，每月的奖金=30 000÷12=2 500(元)。

年终奖应纳税所得额=30 000×3%-0=900(元)。(1分)

说明：居民个人取得全年一次性奖金，在2023年12月31日前，可选择不并入当年综合所得。

按以下方法计税：将居民个人取得的全年一次性奖金，除以12个月，按其商数依照按月换算后的综合所得税率表确定适用税率和速算扣除数。

最后将年终奖全额与确定的适用税率和速算扣除数结合计算。

(4) 应选择单独计税更有利或不选择合并计税更有利。(0.5分)

单独计税，当年综合所得应纳税所得额=360+900=1 260(元)(0.5分)

合并计税，当年度综合所得应纳税所得额=12 000+30 000=42 000(元)(0.25分)

当年度综合所得应纳税所得额=42000×10%-2520=1680(元)。(0.25分)

3. 【斯尔解析】

(1) 该公司6月应缴纳消费税 $[300+22.6 \div (1+13\%)] \times 15\% - 50 \times 15\% = 40.5$ (万元)。(1分)

说明：

①取得的普通发票上注明的价格为价税合计金额，22.6万元要作价税分离。

②用外购的高档化妆品为原料生产高档化妆品的，准予扣除已纳税款，按照当月的生产领用量计算准予扣除的外购应税消费品已纳的消费税税款。

当期准予扣除的已纳税款=当期准予扣除的外购应税消费品的买价×外购应税消费品适用税率。

(2) 税务机关可责令限期缴纳；(0.5分) 税务机关除责令限期缴纳外，可加收滞纳金，(0.5分) 从滞纳税款之日起，按日加收滞纳金万分之五的滞纳金。(1分)

(3) 逾期仍未缴纳的，经县以上税务局(分局)局长批准，税务机关可以采取强制执行措施，(1分) 强制执行措施为扣押银行存款或拍卖财产抵缴税款和滞纳金。(1分)

4. 【斯尔解析】

(1) N公司应代扣代缴的增值税=636÷(1+6%)×6%=36(万元)。(1分)

N公司应缴纳的预提所得税=636÷(1+6%)×7%=42(万元)。(1分)

说明：

①境外单位向境内单位销售服务，无形资产等，由购买方作为扣缴义务人代扣代缴增值税和企业所得税。

②商标使用费为无形资产，适用6%的税率作价税分离，计算需缴纳的增值税。

③根据题干信息，特许权使用费的协定税率为7%，以7%来计算N公司应缴纳的预提所得税。

(2) 非民企通过实施不具有合理商业目的的安排，间接转让中国居民企业股权规避企业所得税纳税义务的，应该重新定性该间接转让交易，确定为直接转让中国居民企业股权。(1分)

相关资料包括：股权转让合同或协议，股权转让前后的企业股权架构图，境外企业直接或间接持有中国应税财产的下属企业上两个年度财务、会计报表。(3.5分)

间接转让中国应税财产交易不适用重新定性间接转让的理由。(4分)

四、综合题（本题型共2小题30分。涉及计算的，要求列出计算步骤。） 1.

【斯尔解析】

（1）业务（1）的销项税额=954÷（1+6%）×6%=54（万元）。（1分）

说明：

①“设计服务”属于适用的税率为6%。

②收取的价款954万元为价税合计金额，需要作价税分离。

③虽然尚未开具发票，但是款项已收到，所以纳税义务发生，需要缴纳增值税。

（2）业务（2）应缴纳的增值税=（515-200）÷（1+5%）×5%=15（万元）。（1分）

说明：一般纳税人转让2016年4月30日前取得（不含自建）的不动产，可以选择适用简易计税办法计税，以取得的全部价款和价外费用扣除不动产购置原价或取得不动产时的作价后的余额为销售额，按照5%的征收率计算应纳税额。

应纳税额=（全部价款和价外费用-购置不动产的原价或作价）÷（1+5%）×5%

（3）业务（3）不需要缴纳增值税，存款利息收入不征收增值税。（1分）

（4）业务（4）应缴纳的车辆购置税=39.55÷（1+13%）×10%=3.5（万元）。（1分）

业务（4）2021年应缴纳的车船税=480÷12×8=320（元）。（1分）

说明：

①购买并自用的小汽车，需要缴纳车辆购置税，计税依据为不含增值税的价款；车辆购置税的税率是10%。

②车船税的纳税义务发生时间为取得车辆的当月，以购买车辆的发票上所载的日期的当月为准，所以需要缴纳5月到12月共计8个月的车船税。

（5）业务（5）不需要缴纳增值税，向境外单位提供广告投放地在境外的广告服务免增值税。（1分）

（6）业务（6）可以抵扣进项税额。（0.5分）

与单位签订了劳动合同的员工发生的国内旅客运输服务，取得注明旅客身份信息航空电子行程单的，可以扣除进项税额。（1分）

（7）5月可抵扣进项税额=39.55÷（1+13%）×13%+（4.8+0.65）÷（1+9%）×9%+24=29（万元）。（2分）

说明：

①业务（4）的进项税额=39.55÷（1+13%）×13%。

②业务（6）的进项税额=（4.8+0.65）÷（1+9%）×9%。

纳税人购进“国内旅客运输”取得注明旅客身份信息的航空电子客票行程单的，按照下列公式计算进项税额：航空旅客运输进项税额=（票价+燃油附加费）÷（1+9%）×9%

提示：能够抵扣进项税额的“国内旅客运输服务”，限于与本单位签订了劳动合同的员工，以及本单位作为用工单位接受的劳务派遣员工发生的国内旅客运输服务。

③业务（7）的进项税额=24（万元）。

（8）5月应缴纳的增值税=54+15-29=40（万元）。（1.5分）

（9）5月应缴纳的城市维护建设税=40×7%=2.8（万元）。（1分）

5月应缴纳的教育费附加=40×3%=1.2（万元）。（1分）

5月应缴纳的地方教育附加=40×2%=0.8（万元）。（1分）

说明：

①城建税应纳税额=纳税人实际缴纳的增值税、消费税税额×适用税率；

②企业“位于市区”，城市维护建设税的税率为7%，教育费附加的税率3%，地方教育附加2%。

2. 【斯尔解析】

(1) 甲企业未缴纳房产税错误。纳税人因房屋大修导致连续停用半年以上的,在房屋大修期间免征房产税。甲企业房屋改建时间为5个月,应照常缴纳房产税。

业务(1)应缴纳的房产税=4 000×(1-30%)×1.2%×5/12+(4 000+500)×(1-30%)×1.2%×7/12=36.05(万元)。(1分)

业务(1)应调减企业所得税应纳税所得额=36.05(万元)。(0.5分)

说明:

①计算房产税时注意分段计算。改建完成之前以4 000万作为房产原值,改建完成之后要调整房产原值,增加500万。另外注意时间节点,从改建完成的次月开始用调整后的房产原值。

②没有缴纳房产税首先影响会计利润的调整,进而影响到应纳税所得额的调整。

(2) 研发费用税前加计扣除范围:人员人工费用;直接投入费用;折旧费用;无形资产摊销费用;新产品设计费、新工艺规程制定、新药研制的临床试验、勘探开发技术的现场试验费;其他相关费用。(1分)

业务(2)研发费用应调减应纳税所得额=(5 000+300+400)×75%=4 275(万元)。(1分)

说明:从2021年1月1日起制造业的加计扣除比例调整为100%,一般企业的加计扣除比例还是75%,所以在2022年的考试中,要注意行业信息。

(3) 业务(3)应缴纳的印花税=(1 000-800)×0.3‰=0.06(万元)。(1分)

业务(3)应调减企业所得税应纳税所得额=0.06(万元)。(0.5分)

说明:

①对于技术开发合同的印花税,只就合同所载的报酬金额计税,研究开发经费不作为计税依据。

②未缴纳印花税会影响会计利润的调整,进而影响应纳税所得额的调整。

(4) 业务(4)处理正确。(0.5分)

软件企业实际税负超3%的部分即征即退增值税属于企业所得税中国务院规定的其他不征税收入。

其他不征税收入,指企业取得的,由国务院财政、税务主管部门规定专项用途并经国务院批准的财政性资金。

财政性资金,指企业取得的来源于政府及其有关部门的财政补助、补贴、贷款息,以及其他各类财政专项资金,包括直接减免的增值税和即征即退、先征后退、先征后返的各种税收,但不包括企业按规定取得的出口退税款。(2分)

业务(4)应调减企业所得税应纳税所得额=800(万元)。(0.5分)

(5) 业务(5)应调增企业所得税应纳税所得额=0.1(万元)。(1分)

说明:购买交易性金融资产支付的交易费用在会计上是冲减投资收益,但是在税法上是要记入该项交易性金融资产的成本中,不能在当期扣除,所以要调增企业所得税应纳税所得额。

(6) 企业实际支付给关联方的利息支出,不超过规定比例和税法规定计算的部分,准予扣除。(0.5分)

业务(6)应调增企业所得税应纳税所得额=200-2×1 000×6%=80(万元)。(1分)

说明:关联方之间的借款,要同时考虑两个标准。

①债资比的限制(除金融企业以外的企业,债权性投资与权益性投资的比例为2:1);

②利率的限制(利率为不超过金融机构同期同类的贷款利率)。

(7) ①职工福利费限额=21 000×14%=2 940(万元)。(0.25分)

实际发生职工福利费为4 000万元,超过限额,调增应纳税所得额=4 000-2 940=1 060(万元)。(0.25分)

②职工教育经费限额=21 000×8%=1 680（万元）。（0.25分）

实际发生的职工教育经费为3000万元，职工培训费用可全额扣除。未超过限额，不需要调整。
（0.25分）

③工会经费扣除限额=21 000×2%=420（万元）。（0.25分）

取得工会经费合法票据400万元，未超过限额，不需要调整。（0.25分）

综上，合计应调增应纳税所得额=1 060（万元）。

（8）业务招待费：限额1=85 000×5‰=425（万元）。（0.25分）

限额2=1 000×60%=600（万元），故应按425万元扣除。（0.25分）

实际发生业务招待费1 000万元，超过限额，调增应纳税所得额=1 000-425=575（万元）。
（0.5分）

说明：在计算可扣除的业务招待费计算时，分为以下两个步骤：

第一：确定销售（营业）收入的金额，包括主营业务收入、其他业务收入、视同销售收入。

第二：比较两标准，取孰低值扣除。

①实际发生额×60%；

②销售（营业）收入×5‰。

（9）营业外支出应调增应纳税所得额600万元。（1分）

说明：预计负债属于预提的损失，并未实际发生，不允许在税前扣除，需要调增应纳税所得额。

（10）应纳税所得额=32 300-36.5-4 275-0.06-800+0.1+80+1 060+575=28 903.54（万元）。
（1分）

甲企业应缴纳企业所得税=28 903.54×25%=7 225.89（万元）。（1分）

说明：在会计利润的基础上进行纳税调整，计算出应纳税所得额。